

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2221/2536	นางสมควร ลีฝ่าย	โจทก์
	นายทวิผล ดานุรักษ์	จำเลย
	นายทวิผล ดานุรักษ์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ส่วนฎีกานอกนั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้าม จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง แม้จำเลยจะเพิกยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกา แต่เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบและเป็นปัญหาสำคัญที่ศาลฎีกาพึงวินิจฉัยโปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 110,000 บาท กับดอกเบี้ยอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่ วันที่ 10 เมษายน 2533 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (14 มีนาคม 2534) ต้องไม่เกิน 7,562.50 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 75)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ โดยมีได้ชำระค่าคำร้อง และมีได้นำเงิน มาชำระตามคำ
พิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 78)

คำสั่ง

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา ประกันมาวางศาล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 จึงให้
ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา ประกันมาวางศาล ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วย มาตรา 247 จึงให้
ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย

(สมชัย ศิริบุตร-สวรรณค์ ศักดารักษ์-อุดม มั่งมีดี)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ